

1519525-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235147/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27048131 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 2235147 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR LUCIANO DE SOUZA RANGEL DOS SANTOS

Vítima:

CARLOS HYAGO MENDES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1519525-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235147/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27048131 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 2235147 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR LUCIANO DE SOUZA RANGEL DOS SANTOS

Vítima:

CARLOS HYAGO MENDES ALMEIDA e outros

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 15 de dezembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dr. ERLON CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/SP 377.237.

C. Acusado: CESAR LUCIANO DE SOUZA RANGEL DOS SANTOS, preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Independência e que, por ocasião do reconhecimento pessoal realizado neste ato, foi identificado na unidade prisional com a placa de nº 2.
D. Vítimas: RUBENS MAURÍCIO COSTA e THAISSA MARTINS DE SOUSA.

E. Testemunhas: EDERSON LUIZ DA COSTA e WILLIAN JOSÉ LÚCIO, ambos policiais militares. Ausente a testemunha de defesa LUCIANA JENNIFFER DE SOUZA RANGEL DOS SANTOS, embora pessoalmente intimada (fl. 118).

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: De início, foi assegurado ao acusado e ao defensor contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Após, a vítima, RUBENS MAURÍCIO DA COSTA, prestou declarações sem a presença do acusado por causar-lhe constrangimento e temor e, nesta audiência, não reconheceu o acusado e não indicou nenhuma das pessoas identificadas na unidade prisional como o autor do delito. As partes desistiram da oitiva da vítima THAISSA MARTINS DE SOUSA e da inquirição de todas as testemunhas, o que foi devidamente homologado. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou CESAR LUCIANO DE SOUZA RANGEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, I, e no artigo 180, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal do acusado, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER C.L.D.S.R.D.S. das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. Os bens apreendidos a fl. 30 estão relacionados a outro inquérito policial. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados". O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (15 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados." A gravação da audiência foi realizada em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/20, e ficará disponível para acesso por meio do seguinte link:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rhachisuca_tjssp_jus_br/EbDtLDnIb_xLr2-01p1qtfgBKyy_KmqyZcC8uSA7C7-nMA?e=s9Veiq

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado

digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.